



Nr. 381 Kabinettsitzung vom 5. Oktober 1922, 16.30 Uhr

R 43 I/1380 , Bl. 44 f.

Anwesend: Bauer, Köster, Radbruch, Giesberts; StS Hemmer, Müller, Stieler, von Haniel, Schroeder;
MinDir. Brecht, Meissner; LegR Schmidt-Elskop; Protokoll: MinR von Bornstedt.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Übereinkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der direkten Steuern sowie über Rechtsschutz und Rechtshilfe in Steuersachen zwischen Deutschland und der Tschechoslowakischen Republik (formelle Genehmigung der Vorlagen als Gesetzentwürfe).*
2. *Ausnutzung der reichsfiskalischen Gärten an der Budapester Straße.*
3. *Entwurf eines Gesetzes über Änderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte.*
4. *Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschädigter.*
5. *Unkündbare Anstellung der Eisenbahn-Unterbeamteten.*
6. *Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderungen der Verordnung über die Abgeltung von Ansprüchen gegen das Reich. [...]*
7. *Festsetzung des Termins für die Wahl des Reichspräsidenten.*
8. *Entwurf eines Strafgesetzbuchs.*

1. Übereinkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der direkten Steuern sowie über Rechtsschutz und Rechtshilfe in Steuersachen zwischen Deutschland und der Tschechoslowakischen Republik (formelle Genehmigung der Vorlagen als Gesetzentwürfe).

Das Kabinett stimmt den Gesetzentwürfen zu. Der Reichsminister der Finanzen wird das Weitere veranlassen¹.

¹ Der Entwurf (R 43 I/149 , Bl. 122-133) gelangt am 24.11.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5316, Bd. 375), wird in drei Lesungen am 15.1.1923 verabschiedet und am 14.2.1923 verkündet (RGBl. 1923 II, S. 69).

2. Ausnutzung der reichsfiskalischen Gärten an der Budapester Straße ².

Der Herr *Vizekanzler* stellt fest, daß insbesondere mit Rücksicht auf den Widerspruch des Herrn Reichskanzlers und des Auswärtigen Amts zur Zeit eine Ausnutzung der reichsfiskalischen Gärten an der Budapester Straße nicht stattfinden soll.

3. Entwurf eines Gesetzes über Änderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte.

Das Kabinett stimmt dem Gesetzentwurf zu ³. Der Reichsarbeitsminister wird das Weitere veranlassen.

4. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschädigter.

Das Kabinett stimmt dem Gesetzentwurf zu ⁴. Der Reichsarbeitsminister wird das Weitere veranlassen.

5. Unkündbare Anstellung der Eisenbahn-Unterbeamten.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu ⁵. Der Reichsverkehrsminister wird das Weitere veranlassen.

² Vgl. Dok. Nr. 47, Anm. 9.

³ Der Entwurf hatte – so teilte der RArbM mit Schreiben vom 29.9.1922 mit – dem Kabinett bereits am 24.5.1921 vorgelegen. Dieser Entwurf (R 43 I/2100, Bl. 110-137,) war am 10.6.21 dem RT zugegangen (RT-Drucks. Nr. 2153, Bd. 367). Durch die Geldentwertung war er inzwischen in wesentlichen Punkten überholt, andere Teile waren bereits durch Gesetzgebung erledigt worden. Daher wird dem Kabinett der noch nicht erledigte Teil des Entwurfs in einer der Wirtschaftslage und Gesetzgebung angepaßten Fassung erneut vorgelegt (R 43 I/2100, Bl. 198-205). Das Gesetzgebungswerk wird daraufhin im RT-Ausschuß für soziale Angelegenheiten beraten (Bericht vom 20.10.22 siehe RT-Drucks. Nr. 5093, Bd. 375), am 24.10.22 in dritter Lesung verabschiedet (RT Bd. 357, S. 8920 B) und am 10.11.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 849).

⁴ Der Entwurf (R 43 I/707, 708, Bl. 84-106) gelangt am 28.11.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5295, Bd. 375; Bericht des VRWiR, Drucks. Nr. 5372, Bd. 375), wird am 15.12.1922 in dritter Lesung verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9348 D) und am 23.12.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 972).

⁵ Nach der Vorlage des RVM vom 2.9.1922 war, um die unkündbare Anstellung der Unterbeamten in allen Reichsressorts einheitlich zu regeln, bereits im Juli 1920 zwischen den Ressorts vereinbart worden, alle Unterbeamten nach einer gewissen Dienstzeit unter bestimmten Voraussetzungen unkündbar anzustellen (vgl. RT-Drucks. Nr. 1244, Bd. 365 und RT-Sitzung vom 16.12.21 Bd. 352). „Die Reichsregierung beabsichtigte“ – so die Vorlage – „die unkündbare Anstellung der Eisenbahnbeamten auf der Grundlage der vereinbarten Richtlinien einheitlich zu regeln, da ohnehin die auf diesem Gebiet von den Länderverhältnissen her noch bestehenden Verschiedenheiten die baldige Aufstellung einheitlicher Grundsätze erwünscht erscheinen lassen. [...] Die Absicht der einheitlichen Regelung der Materie wurde jedoch wegen des Streiks der Eisenbahnbeamten im Februar ds. Js. zunächst zurückgestellt, da es nicht miteinander in Einklang zu bringen war, den Beamten in einem Augenblick, als sie sich durch Arbeitsverweigerung einer schweren Verletzung ihrer Amtspflichten schuldig gemacht hatten, auf der anderen Seite die Vergünstigung der unkündbaren Stellung zuzubilligen. [...] Ich halte es deshalb für erforderlich, die Zustimmung des Reichskabinetts herbeizuführen, 1. daß die einheitliche Regelung der unkündbaren Stellung ausgesetzt wird, bis die Behandlung streikender Beamter klargestellt ist und 2. die Wirkung des Reichsbahnfinanzgesetzes auf die künftige Gestaltung der Personalverhältnisse bei der Reichsbahn übersehen werden kann.“ (R 43 I/1380, Bl. 77 f.).

6. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderungen der Verordnung über die Abgeltung von Ansprüchen gegen das Reich. [...]

7. Festsetzung des Termins für die Wahl des Reichspräsidenten ⁶.

Vizekanzler *Bauer* führt aus, daß bei der Besprechung mit Parteiführern sämtliche Parteien außer der Deutschen Volkspartei sich für eine baldige Festsetzung des Termins zur Wahl des Reichspräsidenten ausgesprochen hätten. Die Vertreter der Deutschen Volkspartei hätten geltend gemacht, daß mit Rücksicht auf die augenblickliche schwierige wirtschaftliche und politische Lage es wünschenswert sei, daß der Herr Reichspräsident bis zu den nächsten Reichstagswahlen im Amt bliebe, und die Wahl des Reichspräsidenten dann gleichzeitig mit den Reichstagswahlen stattfinde. Der Vizekanzler glaubt jedoch, daß mit Rücksicht auf den Wunsch des Herrn Reichspräsidenten selbst und sämtlicher anderer Parteien des Reichstags die Wahl sobald als möglich festgesetzt werden soll ⁷.

Reichsminister Dr. Köster trägt zur weiteren Behandlung der Angelegenheit vor, daß ein Schreiben des Kabinetts an den Herrn Reichstagspräsidenten zu richten sei mit dem Vorschlage, die Wahl am 3. Dezember stattfinden zu lassen ⁸. Im Zusammenhang hiermit seien zwei weitere Fragen zu klären: 1. sei die Frage des Gehalts und der Pension eines Reichspräsidenten zu regeln und 2. sei festzustellen, wer die Kosten bei der für die Wahl zu verwendenden Stimmzettel zu tragen habe. Bei der Parteiführerbesprechung sei von demokratischer Seite der Vorschlag gemacht worden, die Höhe der Pension in Höhe der jeweiligen Ministerpension festzusetzen.

Das Kabinett erklärt sich grundsätzlich damit einverstanden, daß eine entsprechende Vorlage vom Reichsministerium des Innern und dem Reichsfinanzministerium möglichst bald dem Kabinett vorgelegt wird.

8. Entwurf eines Strafgesetzbuchs.

Reichsminister Dr. Radbruch trägt vor, daß der nach 20jährigen Vorstudien im Reichsjustizministerium ausgearbeitete Entwurf eines neuen Strafgesetzbuchs nur bei größter Selbstzucht aller Beteiligten Aussicht habe, je Gesetz zu werden ⁹; denn es müsse berücksichtigt werden, 1. die Kürze der Zeit, die dem jetzigen Reichstag noch zur Verfügung stände; 2. daß es sich um ein gemeinsames deutsches und österreichisches Strafgesetzbuch handele. Es hätten eingehende Verhandlungen mit Vertretern des österreichischen Justizministeriums stattgefunden. Jede Abweichung von den vorgeschlagenen Bestimmungen würde daher gemeinsame neue Verhandlungen notwendig machen; 3. sei zu berücksichtigen, daß solche Kodifikationen naturgemäß eine ganze Reihe weltanschaulicher

⁶ Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 297, P. 3; durch ein Fernschreibergespräch Hemmers war dem im Urlaub in Hegne weilenden RK am 3.10.1922 die geplante Parteiführerbesprechung angekündigt worden. Wirth hatte gebeten, vorsichtig Bedenken anzumelden, doch sei letztlich einzig der Wille des RPräs. für die Durchführung der Wahl maßgebend (R 43 I/583, Bl. 126-128).

⁷ Über die Parteiführerbesprechung berichtet Hemmer in einem Fernschreibergespräch vom 4.10.22 Wirth genauer, daß sich sämtliche Parteien mit Ausnahme der DVP für eine Festsetzung des Wahltermins in der RT-Sitzung vom 17.10.22 ausgesprochen und als Wahltermin den 3.12.1922 vorgeschlagen hätten. Ferner sei beschlossen worden, die Abhaltung einer Parteiführerbesprechung in Hegne zum Thema Reichspräsidentenwahl anzuregen. Diese wird auf den 7.10.1922 in Hegne anberaumt (R 43 I/583, Bl. 129-132).

⁸ Schreiben des RIM an den RTPräs. vom 5.10.1922 siehe RT-Drucks. Nr. 5034, Bd. 375.

⁹ Der Entwurf war der RkEi mit einem Schreiben vom 13.9.1922 zugegangen (R 43 I/1214, Bl. 116-143). Er war entstanden aus einer unveröffentlichten Fassung aus dem Jahre 1919 (siehe dazu NatVers Bd. 330, S. 2925 C). „Der Entwurf bekam ein neues Gesicht“ – so schreibt Radbruch in seinen Memoiren – „durch die Abschaffung der Todesstrafe, der Ehrenstrafen, der Zuchthausstrafen, durch die Aufnahme des Begriffes des Überzeugungsverbrechens, durch die Vereinfachung der Teilnahmelehre, durch die Berücksichtigung des Bewußtseins der Rechtswidrigkeit, durch die Streichung der Begriffsbestimmung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, durch die Verschmelzung der Ideal- und der Realkonkurrenz, des bedingten Straferlasses und der vorläufigen Entlassung, durch Ausscheidung aller prozessualen Elemente, durch die Sonderstellung von Bettel und Landstreicherei, durch die lapidare, von Kasuistik freiere Gestaltung des Ganzen.“ (Radbruch, Innerer Weg, S. 151 f.).

und parteipolitischer Fragen aufrollen, deren Erörterung man sonst mit Rücksicht auf die schwierige allgemeine Lage vermeide.

Was die Haltung des Kabinetts zu dem Entwurf betreffe, so möchte er den Vorschlag machen, daß das Kabinett ebenso wie seinerzeit bei der Beratung der Reichsverfassung sich damit begnüge, der Einbringung des Entwurfs seine Zustimmung zu geben, von einer Erörterung der Einzelheiten aber absehe. Es würde eine unabsehbare Zeit dazu gehören, wenn die unvermeidlichen weltanschaulichen und parteipolitischen Fragen, deren Aufrollung bei der Bewertung unvermeidlich sei, erst im Kabinett und dann noch einmal im Reichstag diskutiert würden. Der Entwurf würde, falls das Kabinett seinem Vorschlage zustimme, dem Reichstag mit dem Hinzufügen vorzulegen sein, daß das Kabinett den Entwurf lediglich als eine geeignete Diskussionsgrundlage ansehe, ohne daß die einzelnen Kabinettsmitglieder allen Einzelheiten zugestimmt hätten.

Selbstverständlich sei es aber, daß bei den Kabinettsberatungen von den Ressorts die Wünsche zum Ausdruck gebracht würden, die als reine *Ressort-* anträge anzusehen seien¹⁰.

Das Kabinett erklärt sich mit den Ausführungen des Reichsjustizministers einverstanden¹¹.

¹⁰ Solche Anträge etwa vom RIMin., RMin., RVMin., RFMin., RWeMin. in R 43 I/1214.

¹¹ Das Ergebnis dieser Besprechungen teilte StS Hemmer per Fernschreiben am Abend des 5. 10. dem RK nach Hegne mit. „Bei der großen politischen Bedeutung der Sache bitte ich um Weisung, ob die Erörterung im Kabinett in dem eben bezeichneten Rahmen vor sich gehen oder bis zu Ihrer Rückkehr zurückgestellt werden soll. Ich für meinen Teil würde Beratung in Ihrer Anwesenheit empfehlen, da meines Erachtens das Kabinett um eine Stellungnahme zu gewissen politisch wichtigen Punkten nicht herumkommen kann.“ Am 6. 10. geht aus Hegne an StS Hemmer das folgende, von Wirth gezeichnete Telegramm ein: „Erörterung betr. neuen Entwurf zum Strafgesetzbuch im Kabinett verschieben bis zu meiner Rückkehr. Ich muß unter allen Umständen an Besprechung teilnehmen, da sonst meine Stellung im Zentrum unmöglich. Sagen Sie Minister Radbruch, daß er sich in dieser Frage erst mit mir aussprechen muß und geben Sie ihm den nötigen Aufschluß über die Wichtigkeit meiner persönlichen Stellung beim Zentrum.“ (R 43 I/1214, Bl. 145, 114). Die Angelegenheit kommt am 9.11.1922 noch einmal auf die TO, wird jedoch vertagt und erhält erst zwei Jahre später die Zustimmung des Kabinetts (Radbruch, Innerer Weg, S. 157).

Zitierhinweis

Nr. 381 Kabinettsitzung vom 5. Oktober 1922, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 1112–1115 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D381>